

1. 제정이유

국민권익위원회에서 행정처분 및 과태료 기준 중 가중처분 규정이 모호하여 행정청의 자의적인 해석으로 국민권리 침해 우려가 있다는 이유로 가중처분의 적용 시점 및 차수 계산을 명확히 하는 등의 "행정제재 가중처분 기준 명확화 방안"을 각 행정기관에 권고함에 따라, 「고용보험법」 및 「고용산재보험료징수법」 법률 위반에 따른 과태료의 가중처분 기준을 명확히 하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 과태료의 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 함
(안 제1조)
- 나. 「고용보험법」 제118조제1항부터 제3항, 같은 법 시행령 제146조 및 별표 3 제1호 가목·나목 및 「고용산재보험료 징수법」 제50조, 같은 법 시행령 제57조 및 별표 2 제1호 가목, 나목에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도와 예시를 제시함(안 제2조)
- 다. 매 3년이 되는 시점마다 재검토 기한 설정(안 제3조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당사항 없음

고용노동부예규 제 호

고용보험법 및 고용산재보험료징수법에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침(안)

「고용보험법」 및 「고용산재보험료징수법」에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부지침을 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 예규는 고용보험법과 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(이하, "고용산재보험료징수법"이라 한다)에서 정하고 있는 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 고용보험법 제118조제1항부터 제3항, 같은 법 시행령 제146조 및 별표 3 제1호가목·나목 및 고용산재보험료징수법 제50조, 같은 법 시행령 제57조 및 별표 2 제1호가목·나목에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표와 같다.

제3조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 할 수 있다.

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

고용보험법 및 고용산재보험료징수법에 대한 가중처분 적용 순서도 및 예시(제2조 관련)

